คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๗๒/๒๕๖๗

บริษัท ว จำกัด ผู้ร้อง

นาย ป ผู้คัดค้าน

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

เรื่อง การจัดทำแบบประเมินผลการทำงานเป็นอำนาจเฉพาะของนายจ้างเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน การที่นายจ้างใช้แบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ จึงไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านซึ่งเป็นลูกจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อีกทั้งยังแสดงกิริยาท้าทาย ไม่เคารพผู้บังคับบัญชาเป็นการแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง จึงมีเหตุสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้าน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้อง ทำงานตำแหน่งวิศวกร และได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบการ ผู้คัดค้านไม่จัดทำผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๔ และไม่จัดทำเป้าหมายสำหรับการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ ผู้บังคับบัญชาติดตามทวงถามหลายครั้ง แต่ผู้คัดค้านเพิกเฉย วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ร้องจึงลงโทษทางวินัยด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้คัดค้านดำเนินการดังกล่าวอีกครั้ง แต่ผู้คัดค้านยังเพิกเฉย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ร้องตรวจพบว่ามีค่าน้ำมันตกค้างในชิ้นงานของผู้ร้องสูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติในขั้นตอนการล้างชิ้นงาน ผู้บังคับบัญชาผู้คัดค้านมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านตรวจสอบหาสาเหตุและนำข้อมูลมาสรุปในที่ประชุมในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่ผู้คัดค้านไม่ดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสผู้คัดค้านนำข้อมูลมูลมาประชุมในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่ผู้คัดค้านยังไม่ดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาติดตามให้ผู้คัดค้านส่งส่งข้อมูลดังกล่าวต่อเนื่องเรื่อยมา แต่ผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ร้องจึงลงโทษทางวินัยผู้คัดค้านด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผู้คัดค้านยังคงไม่ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้คัดค้านยังละทิ้งหน้าที่ออกจากพื้นที่การทำงานไปยังโรงอาหารในช่วงบ่ายซึ่งเป็นเวลาปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมแอบไปดูโทรทัศน์และนั่งหลับในระหว่างเวลาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเบียดบังเวลาทำงานและเป็นการจงใจละทิ้งหน้าที่ ออกจากสถานที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้คัดค้านลักลอบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ร้องที่จัดไว้ให้พนักงานใช้ในการทำงาน เข้าไปดูเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานในเวลางาน เช่น ดูการ์ตูนและการแข่งขันฟุตบอล และผู้คัดค้านจงใจขัดคำสั่งไม่เข้าร่วมประชุมสรุปงานตอนเช้าซึ่งผู้บังคับบัญชาจัดให้มีขึ้นทุกวันเพื่อมอบหมายงานและติดตามงาน รวมถึงสรุปปัญหาจากการทำงาน เมื่อถูกติดตามให้เข้าร่วมประชุม ผู้คัดค้านปฏิเสธและไม่ยอมเข้าร่วมประชุม ทั้งเมื่อมีการติดตามงานที่มอบหมาย ผู้คัดค้านแสดงกิริยาท้าท้าย มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เป็นการแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร้อง การกระทำของผู้ดค้านเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง กรณีร้ายแรงในหมวดที่ ๖ วินัยและโทษทางวินัย ขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ส เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ และเป็นกรรมการลูกจ้าง ปี ๒๕๖๔ ผู้ร้องเปลี่ยนแปลงแบบการประเมินไม่ตรงตามข้อตกลง จากเดิมแบบประเมินประจำปี ๒๐๑๙ (ปี ๒๕๖๒) เป็นแบบใหม่ตามแบบประเมินประจำปี ๒๐๒๑ (ปี ๒๕๖๔) และงานตรวจสอบหาสาเหตุค่าน้ำมันตกค้างในชิ้นงานแท็งก์สูงเกินกว่ามาตรฐานไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้คัดค้าน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่มีปัญหาดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ส่วนที่ผู้คัดค้านดูโทรทัศน์เนื่องจากดูข่าว เมื่อจบข่าวแล้วก็ไม่ได้ดูอีก และในช่วงเวลา ๑๐ ถึง ๑๐.๑๐ นาฬิกา ผู้คัดค้านจะไปนั่งที่โรงอาหารหรือที่สวนหย่อม และช่วงต้นปีผู้คัดค้านชอบไปดูเพื่อนเล่นหมากฮอส ผู้คัดค้านใช้คอมพิวเตอร์ช่างเวลา ๑๒ ถึง ๑๒.๕๐ นาฬิกา และเวลา ๑๔.๕๐ ถึง ๑๕ นาฬิกา ดูการ์ตูน และในช่วงเช้าเดือนพฤศจิกายนเปิดดูผลการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากนั้นก็ไม่ได้เปิดดูอีก ผู้คัดค้านเข้าร่วมประชุมบ้างเป็นครั้งคราว ผู้ร้องมีอคติกลั่นแกล้งผู้คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างผู้ร้อง ทำงานในตำแหน่งวิศวกร และเป็นกรรมการลูกจ้างในสหภาพแรงงาน ส แล้ววินิจฉัยว่า ในส่วนที่ผู้ร้องว่าผู้คัดค้านไม่จัดทำผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๔ และไม่จัดทำเป้าหมายสำหรับการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ นั้น พยานหลักฐานของผู้ร้องฟังได้ว่าแบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ ของผู้ร้องถูกต้องแล้ว ส่วนที่ผู้คัดค้านนำสืบว่า ผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือเรื่องรับจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ไม่ปรากฏว่า มีข้อตกลงเกี่ยวกับแบบประเมิน ข้ออ้างของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น และเมื่อแบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ ของผู้ร้องถูกต้องแล้ว การที่ผู้คัดค้านนำสืบว่า การเปลี่ยนแปลงแบบประเมินดังกล่าวทำให้ผู้คัดค้านเสียสิทธิในเรื่องการประเมินผลการทำงานประจำปี ทำให้ผู้คัดค้านได้เกรด ซี ในปี ๒๕๖๔ และไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนในปี ๒๕๖๕ จึงฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อผู้คัดค้านไม่จัดทำผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๔ และไม่จัดทำเป้าหมายสำหรับการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ แล้วผู้ร้องมีหนังสือตักเตือนผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านก็เบิกความยอมรับว่า หลังจากได้รับการส่งต่อแบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ ผู้คัดค้านไม่ส่งต่อแบบประเมินดังกล่าว เพราะไม่ยอมรับการประเมิน จึงเป็นการที่ผู้คัดค้านไม่ทำแบบประเมินให้ครบขั้นตอน ฟังได้ว่า ผู้คัดค้านไม่จัดทำผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๔ และไม่จัดทำเป้าหมายสำหรับการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ และพยานหลักฐานของผู้ร้องฟังได้ว่า มีปัญหาค่าน้ำมันตกค้างในชิ้นงานแท็งก์สูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามที่ผู้ร้องอ้างจริง การที่ผู้คัดค้านมีหน้าที่ดูและควบคุมกระบวนการผลิต รวมทั้งมีหน้าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต นำทีมงานสู่ประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการดำเนินการ มีความรับผิดชอบคือดำเนินการและหรือจัดทำบันทึกรวบรวมขีดความสามารถของอุปกรณ์และกระบวนการปรับตั้งเครื่องและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการผลิตและจัดทำมาตรฐาน ผู้คัดค้านจึงมีหน้าที่ตรวจสอบหาข้อมูลสาเหตุปัญหาค่าน้ำมันตกค้างในชิ้นงานแท็งก์สูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีการใช้

น้ำยาล้างคราบน้ำมันในปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวพันกับประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการดำเนินการของผู้ร้อง ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้คัดค้านเป็นหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้คัดค้านไม่ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งผู้คัดค้านก็ยอมรับ และผู้ร้องมีหนังสือตักเตือนผู้คัดค้าน พยานหลักฐานของผู้ร้องจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านมีหน้าที่ตรวจสอบหาข้อมูลสาเหตุปัญหาค่ามันตกค้างในขึ้นงานแท็งก์สูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดแล้วไม่ดำเนินการดังกล่าวจริง สำหรับปัญหาที่ว่ามีเหตุสมควรอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านหรือไม่นั้น การที่ผู้คัดค้านไม่จัดทำผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๔ และไม่จัดทำเป้าหมายสำหรับการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ นั้น ได้ความว่า ผู้ร้องกำหนดให้มีการประเมินผลการทำงานของพนักงานทุกคนทุกปีเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรด้านต่าง ๆ การที่ผู้คัดค้านไม่ทำแบบประเมินให้แล้วเสร็จมีผลทำให้ไม่ได้ตามเป้าหมายหลักของผู้ร้อง ทำให้ผู้ร้องเสียหาย ผู้ร้องประชุมชี้แจง แจ้งความเสียหายและติดตามให้ผู้คัดค้านดำเนินการดังกล่าว แต่ผู้คัดค้านยืนยันยังที่จะไม่ทำ ทั้งการที่ผู้ร้องมีหนังสือเตือน ผู้คัดค้านก็ไม่ยอมรับฟังและยังไม่ดำเนินการอีก จึงไม่ใช่กรณีผู้ร้องกลั่นแกล้งผู้คัดค้าน แต่เป็นกรณีผู้ร้องกับผู้คัดค้านทำงานร่วมกันกันต่อไปไม่ได้โดยเหตุเกิดจากผู้คัดค้านทำให้ผู้ร้องเสียหาย และเป็นการขัดขวางการพัฒนาบริษัทของผู้ร้อง นอกจากนั้น การกระทำของผู้คัดค้านยังเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง จึงมีเหตุสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้าน ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ คดีไม่จำต้องวินิจฉัยเหตุเลิกจ้างอื่นของผู้ร้องอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้คัดค้านว่า แบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ เห็นว่า แบบประเมินผลการทำงานไม่ใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่มีการตกลงกันไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เพราะนายจ้างย่อมมีอำนาจในการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของตน การจัดทำแบบประเมินผลการทำงานจึงเป็นอำนาจเฉพาะของนายจ้างเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ที่ผู้คัดค้านนำสืบว่า การที่ผู้ร้องใช้แบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเพราะผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือเรื่องรับจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับแบบประเมิน ดังนั้น การที่ผู้ร้องใช้แบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ จึงไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า แบบประเมินประจำปี ๒๕๖๔ ของผู้ร้องผู้ร้องถูกต้องนั้น ชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น
